万向·凤起潮鸣项目工地
“7.23”工人高处坠亡事故调查报告

2022年7月23日8时35分左右，海南省海口市美兰区灵山镇椰海大道万向·凤起潮鸣项目工地发生一起高处坠落事件，造成一人死亡。

为查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和事故责任，追究有关责任单位和人员的责任，预防类似事故再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，本着坚持实事求是，尊重科学和“四不放过”的原则，海口市美兰区人民政府批准成立由区应急管理局、区住建局、灵山镇政府、市公安局美兰分局、市综合行政执法局美兰分局、区总工会等部门和单位组成的事故调查组，同时邀请区纪委监委参与事故调查。现将事故调查结果报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.建设单位：海南九鼎置地有限公司，统一社会信用代码：914**********80E。经营范围包含：房地产投资，房地产项目开发，销售商品房；装饰装璜工程，商品信息咨询服务，建筑材料、五金交电、普通机械、通讯设备、

金属材料、汽车配件销售。法定代表人：李万里，公民身份号码：410**********734。项目负责人：王留棒，公民身份号码：412**********97X。

2.施工单位：郑州万尚建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91410100356199444R。经营范围包含：房屋建筑工程；混凝土工程；钢结构工程；建筑防水工程；混凝土预制构件工程；幕墙工程；建筑装饰装修工程；园林绿化工程；定制整体厨房、卫浴设备、智能家居产品的开发、设计、销售、安装及售后服务、技术咨询；企业管理咨询；市场营销策划；批发兼零售：建筑装饰材料；安防工程设计、施工；门窗制作与安装；垃圾渣土清运；人才中介服务；社保代理服务；人力资源管理服务。法定代表人：闫国芳，公民身份号码：410**********91X。项目负责人：王闯，公民身份号码：411**********038。

3.监理单位：河南鼎睿工程管理有限公司，统一社会信用代码：914**********579。经营范围包含：一般项目：工程管理服务；对外承包工程；招投标代理服务；政府采购代理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；环保咨询服务；企业管理咨询；安全咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；会议及展览服

务；新材料技术研发；土地整治服务；城市绿化管理；市政设施管理许可项目：建设工程监理；建设工程施工；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；建设工程质量检测；检验检测服务；水利工程建设监理；文物保护工程监理。法定代表人：张军。

（二）有关人员基本情况

1.覃金敏（死者），女，公民身份号码：452**********805，广西壮族自治区象州县人，郑州万尚建筑工程有限公司工人。

2.王闯，男，公民身份号码：411**********038，河南省禹州市人，郑州万尚建筑工程有限公司万向·风起潮鸣项目负责人。

3.王留棒，男，公民身份号码：412**********97X，河南省大康县人，海南九鼎置地有限公司万向·风起潮鸣项目经理。

4.史向伟，男，公民身份号码：410**********330，河南省汝州市人，郑州万尚建筑工程有限公司工人。

5.朱云凤，男，公民身份号码：222**********11X，吉林省大安市人，郑州万尚建筑工程有限公司工人，杂活班班组长。

二、事故发生经过

（一）事故发生前项目有关情况

万向·风起潮鸣（一期）二标段项目在主体施工完成后，于2021年5月26日申请停止施工，海口市建设工程质量安全监督站于2021年6月30日下发了关于中止万向·风起潮鸣（一期）二标段项目施工安全监督告知书。2021年10月4日，因项目停工，监理单位河南鼎睿工程管理有限公司已申请退场并获得建设单位海南九鼎置地有限公司同意。2022年5月15日，海南九鼎置地有限公司总裁办公室在未向海口市建设工程质量安全监督站申请复工的情况下通知郑州万尚建筑工程有限公司进场进行铝合金门窗安装工作。

（二）事故发生经过

2022年7月23日6时30分许，覃金敏、史向伟及另一位工人进入万向·风起潮鸣（一期）二标段8#楼15层进行铝合金门窗安装工作，覃金敏负责操纵卷扬机将推拉门拉升至15层，史向伟及另一位工人负责搬运推拉门。8时30分许，史向伟搬运完第三块推拉门准备搬运第四块推拉门时，在15层未见覃金敏踪影，随后发现覃金敏坠落至地下室基础坑上，身上未系安全带，卷扬机及推拉门掉落至1层平台上。史向伟及其他工人立即前往至1层查看并拨打“120”急救电话，9时许，“120”急救医护人员到达现场并对覃金敏进行抢救。9时10分许，急救人员宣布覃金敏经抢救无效死亡。

三、事故救援和善后处理情况

2022年7月23日8时30分许，张柏君拨打了“120”急救电话，并由殷殿生通知了杂活班班组长朱云凤，朱云凤接到通知后，于9时左右达事故现场，同一时间，“120”急救医护人员到达现场。朱云凤与9时04分许拨打“110”报警电话。9时10分许，覃金敏抢救无效死亡。

接到事故报告后，相关部门的领导和工作人员先后赶到现场，开展现场勘察、取证工作。部门领导在现场召开会议，要求妥善处理死者遗体，并对相关知情人进行询问调查，做好家属安抚工作，最大程度消除不良影响。目前，死者家属已和施工单位达成赔偿协议，且赔偿协议已经履行完毕。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡，死者：覃金敏，女，40岁，广西壮族自治区象州县人，公民身份号码：452**********805，事故造成直接经济损失100万元人民币。

五、事故原因

（一）直接原因

覃金敏安全意识淡薄，在15层楼的楼外临边作业时，未使用安全带，违章冒险作业，坠落身亡。

（二）间接原因

1.郑州万尚建筑工程有限公司未履行安全生产主体责任，发放使用个人防护用品管理不到位，未监督施工人员佩戴、使用劳动防护用品；现场安全管理不到位，临边作业防护机制不完善，未能及时制止工人违章冒险作业的行为；未采用固定打孔方式使用螺栓合规固定卷扬机，而是采用上下的伸缩杆固定方式，导致卷扬机掉落进而引发事故。

2.海南九鼎置地有限公司未履行安全生产法主体责任，未签署承包合同并明确安全生产管理责任，未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理；在未申请复工的情况下，违反海口市建设工程质量安全监督站关于中止万向·风起潮鸣项目施工的规定，擅自组织施工作业。

3.闫国芳，郑州万尚建筑工程有限公司法定代表人，安全生产管理职责履行不到位，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，督促、检查本单位的安全生产工作不到位。

4.李万里，海南九鼎置地有限公司法定代表人，安全生产管理职责履行不到位，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，督促、检查本单位的安全生产工作不到位。

六、事故性质认定

依据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条的规定，事故调查组认定：万向·风起潮鸣项目工地“7.23”工人高处坠亡事故是一起

一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定和对事故责任单位、责任人员的处理建议

（一）覃金敏安全意识淡薄，在15层楼的楼外临边作业时，未使用安全带，违章冒险作业，不慎坠落身亡，覃金敏对该起事故应负直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究责任。

（二）郑州万尚建筑工程有限公司未履行安全生产主体责任，发放使用个人防护用品管理不到位，未监督施工人员佩戴、使用劳动防护用品；现场安全管理不到位，未能及时制止工人违章冒险作业的行为；临边作业防护机制不完善，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）中4.1.1项对于临边作业防护栏杆设置要求；未采用固定打孔方式使用螺栓合规固定卷扬机，而是采用上下的伸缩杆固定方式，导致卷扬机掉落进而引发事故，该公司对该起事故负有责任。该企业存在违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十五条规定的行为，建议由海口市综合行政执法局美兰分局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对郑州万尚建筑工程有限公司处以行政处罚。

（三）海南九鼎置地有限公司未履行安全生产法主体责任，未签署承包合同并明确安全生产管理责任，未对承

包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，对事故负有责任。该企业存在违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定的行为，建议由海口市综合行政执法局美兰分局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对海南九鼎置地有限公司处以行政处罚。在调查取证阶段，发现海南九鼎置地有限公司在未申请复工的情况下，违反海口市建设工程质量安全监督站关于中止万向·风起潮鸣项目施工的规定，擅自组织施工作业，存在违反《中华人民共和国建筑法》规定的行为，建议区住建局与海口市综合行政执法局美兰分局再次核查后依据有关法规进行处罚。

（四）闫国芳，郑州万尚建筑工程有限公司法定代表人，安全生产管理职责履行不到位，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，导致发生生产安全事故，该个人存在违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定的行为，建议由海口市综合行政执法局美兰分局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对闫国芳处以行政处罚。

（五）李万里，海南九鼎置地有限公司法定代表人，安全生产管理职责履行不到位，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，导致发生生产安全事故，该个人存在违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定的行为，建议由海口市综

合行政执法局美兰分局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对李万里处以行政处罚。

八、事故整改及防范措施建议

（一）整改措施建议

1. 郑州万尚建筑工程有限公司、海南九鼎置地有限公司深刻汲取事故教训，务必开展安全隐患大排查，特别是对高空临边安全防护、作业人员违规冒险作业及违反操作规程的行为、劳保用品是否发放到位等问题进行彻底排查，切实加强对施工人员安全培训教育工作，及时消除安全隐患，防止类似事故再次发生。以上整改措施由区住建局与市综合行政执法局美兰分局督促落实，并将整改落实情况报送美兰区安全生产委员会。

（二）防范措施建议

美兰区住建局应秉持好管行业管安全的原则，对辖区内建筑施工工地开展一次安全大检查工作，有效监督工程企业落实安全生产主体责任，对参与高空临边作业施工是否具备防护措施进行检查摸底；及时消除存在的安全隐患。